

מסורת הש"ס

- ↑ [לעיל טז: ושי"ג] [בספרות ס"א.] א יבמות סז: גיטין לד. קדושין מב., (ד) גיטין לג:. ס לעיל פד: ושי"ג. ו לעיל זא., (ו) דף לג:. ח [זלז. ד"ה] חלמנה וכו']



הגהות הב"ח

- ↑ [גמ' דא"כ מה כח ב"ד: (ב) תוס' ד"ה וזורקין וכו' כגון דתרווייכו דריכי. ג"כ בפ"ק דב"ב דף יג ויע"ש:



מוסף רש"י

האומר לשלוחו צא ותרום. ראה לעיל טז ב. להכי אמרתך. שמתמים גדעמי שכן היה לזקן לתרום כמה שמתמי (בבברות סא.). יתומים. קטנים (יבמות סז: גיטין לד.). ובורר להם חלק יפה. כל אפוטרופוס יצור חלק יפה על, שממך כך יהי חלקם שום (שם וכוני"ז יבמות שם). הגדילו. היטומים. יכולין למחות. ומהניח חלוקה לפירות דעד מחאה (שם). מה כח ב"ד. שמיני על אפוטרופוס (גיטין לד.). כדברי חכמים. שהיו אמרים שום הדיינים שחתמו שמות או חותמו שמות ממך בטל (גיטין לד.). טעה בדבר משנה. שמשנה שפורשת ששה טעמים (סנהדרין א). שטעות מהי דגבר המשנה (שם גז.). חזור. אין דיע דין לגמרי וחזר (שם) מחזיר את הדין ואינו מעט מביטו, דכיון דכבר מפורש הוא אין דיע דין (שם א.). ארמילתא דזבניה. שזה יתומים למוות או למונוה וקבלה עליה חתימתו, אחירות איתמי. אחיות חלקותם חזר על היטומים, שהרי עליון היה המוצ (לעיל טז.).



תוספות רי"ד

רבא ארי"ב שליח בדיינין ורשב"ב אמר ר"ג שליח כאלמנה רבא ארי"ב שליח בדיינים מה דיינים לאו לדידהו אף שליח נמי לאו לדידהי לאפוקי אלמנה דלדידה הלכך איבעיא לה לדיוקא וקנסין לה לבטל מכרה באונאת משהו ור"ש ב"ב ארי"ג שליח כאלמנה מה אלמנה יחידה אף שליח יחידה לאפוקי ב"ד דרביב נינהו והל' שליח כאלמנה. ודוקא המשלח והיתומים מבטלין מקח בכ"ש אם פחתו אבל אם הותירו אין חלוקה יכול לבטל המקח בכ"ש אלא דינו כלוקח מבי"ה: כתב רב האי גאון ז"ל בשערם של מקח ומכר אפ"ה שחבר שליח כאלמנה בטעותו וצריך ג' הדיוטות

- ↑ הוא בספר המקח עלו כשער י"ז ע"ט. צ" ע' בתוס' כאל' ד"ה רבא מע"כ בטס הדע"ס.

אלמנה ניזונת פרק אחד עשר כתובות

לאו לדידהו. לאו לזורך עזמן מוכרים: **זים דין מעמידן לן אפוטרופוס**. לכל אחד ואחד מן הקטנים: **וזוררין להס**. כל אפוטרופוס למינוק שלו: **אי דלא טעו**. למה ימחו: **ברוחות**. טוב לי ליטול חלקי במזרחי שיש לי אצלה שדה שנפלה לי מבית אבי אמי: **והחזיר רבי אם המעשה**. דנראה

צעניו טעם הגון מה ששינו במשנתנו

א"כ מה כח ב"ד יפה: **לימא כהא פליגי**. רב דימי ורב ספרא רב דימי

סבר דין הטועה כדבר המשנה שלא עשה כמשנה חוזר ולא אמרי' מה שעשה עשוי וישלם מציתו אלא בטועה בשיקול הדעת כמו שמפורש בסנהדרין^[א] והאי נמי דבר משנה הוא שאע"פ שנחלקו חכמים על רבן שמעון הרי נתן טעם לדבריו ורב ספרא שאינו שונה עשה והחזיר סבר אס עשה לא היה יכול לחזור: **אחריפא איסמי**. אס נמצאת השדה גזולה או משועבדת לאחר וטרפה מן הלוקח בחזו חוזר הלוקח על היטומים שהאלמנה שליח של יתומים היטה: **וכן צי דינא דזין**. שדה יתומים למוזן האשה והבנות אחריות איתמי: **כל**

ר"ג אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן ב"ד מעמידין להן אפוטרופוס ובוררין להם חלק יפה הגדילו יכולין למחות ור"ג ידידה אמר יגהגדילו אין יכולין למחות ^(א) **א"כ** מה כח ב"ד יפה לא קשיא יהא דמעו הא דלא טעו אי דלא טעו במאי יכולין למחות ברוחות ^(ב) כי אתא רב דימי אמר מעשה ועשה רבי כדברי חכמים אמר לפניו פרטא בנו של רבי אלעזר בן פרטא בן בנו של ר' פרטא הגדול **א"כ** מה כח ב"ד יפה הגדול **א"כ** מה כח ב"ד יפה והחזיר רבי את המעשה רב דימי מתני הכי רב ספרא מתני הכי מעשה וביקש רבי לעשות כדברי חכמים אמר לפניו פרטא בנו של רבי אלעזר בן פרטא בן בנו של ר' פרטא הגדול **א"כ** מה כח ב"ד יפה לא עשה רבי את המעשה לימא בהא קמיפליג ^(ב)מר סבר טעה בדבר משנה חוזר ומר סבר אינו חוזר לא דכ"ע טעה ברבר משנה חוזר ומר סבר הכי הוה מעשה ומר סבר הכי הוה מעשה **י**אמר רב יוסף ארמילתא דזבינה אחריות איתמי וב"ד דובין אחריות איתמי פשיטא אלמנה לא איצטריכא ליה כי איצטריך ליה בי דינא מהו דתימא **כל**

נפלוג בשומא דצי דינא לא דמתן שום הדיינים שפחתו שמות או שהותירו שמות מכרן בטל רשב"ג ^(א)אמר מכרן קיים ומיימי ראייה השתא ממילתא דרשב"ג וקשה לר"ת דהכא פסיק רב נחמן גופיה הלכה כדברי חכמים ועוד דמסיק בתר הכי והא דאמרת שמות קנה ומחזיר אונאה לא אמרן אלא במטלטלי אצל במקרקעי לא דאין אונאה לקרקעות משמע דוקא בשמות אצל יתר משמות יש אונאה לקרקעות ולעילא) הוכחתי מההיא דהמקבץ ^(ב"מ דף קט.). ומההוא דירושלמי דאין אונאה לקרקעות אפי' ביתר משמות עד פלגא הלכך נראה לר"ת כמו שגורס רבינו חננאל והלכות גדולות ורב אלפס הא דאמרת שמות קנה ומחזיר אונאה לא אמרן אלא דלא אמר נפלוג בשומא דצי דינא אצל אמר נפלוג בשומא דצי דינא מנן דלא מנן שום הדיינים שפחתו שמות כו' מכרן בטל ומרבנן מיימי ראייה והא דאמרת יתר משמות בטל מקח לא אמרן אלא דלא אמר **שמואל** בו'. אי לאו דפסיק הלכה כחכמים לא הוה קשה מידי מהא דאמר ר"ג שליח כאלמנה אפי' מיירי בשליח דיינין דלא שייך דדידיה כל כך מה כח ב"ד יפה כמו באפוטרופוס. מ"ר: **וְבוֹרְרִין** אֵהֶם חֶלֶק יָפֶה. היה רבי רגיל לפרש מדנקט לשון צוררין אלמא בלא גורל איירי דאי צוררין שייך כאשר יפול הגורל כן יהיה וממך כך היה אומר דאפילו מילתא דשייכא ביה גורל או אגוד כגון דתרווייכו צריכי ^(א) להאי ולהאי חולקין להם אס ישר צעייהם שהרי העמידו אפוטרופוס במקום יתומין לחלוק בין שניהם בלא שומת ב"ד ובלא גורל וצורר כל אפוטרופוס ליתוס שלו חלק הישר צעיניו ולא נהירא לר"ת וכי טריחתא להטיל גורלות ועוד דהא דקאמר בתר הכי במאי יכולים למחות ברוחות הל"ל יכולין למחות במילתא דשייכא ביה גורל או אגוד צוררין שייך לשון צוררין שלא יחלקו צעיני רע לתם לאחד שמי שדות מרוחקות זו מזו ומיהו אומר רבי דאין זו קושיא הא דלא אמר יכולין למחות בגוד או אגוד דה"ג הוה מצי למימר יכולין למחות כשטעו בפחות משמות אלא רבותא נקט דאפי' ברוחות יכולין למחות. מ"ר. והא דאמר בפרק בית כור ^(ב"ב דף קי: ושם) שני אחין שחלקו וצא להם אח ממדינת הים רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר מקמאין ומפרש רבינו שמואל מקמאין שכל אחד יתן לו שליש מחלקו ופרוך לרב דאמר בטלה מחלוקת אלא מעתה הני צי תלתא דקימיי ואזלי צי תרי מנייהו ופליגי ה"ג דבטלה מחלוקת ופי' רבינו שמואל דעל כרחק לא בטלה מחלוקת מדאמר ליה רבי אבא בשילהי אלו מציאות ^(ב"מ דף לא:) לרב ספרא דפליג בלא דעת דאסור זיל אייתי חלת דפלגת קמייהו א"ג תרי מגו תלתא ולא נהירא לר' שהרי היכי קאמר מקמאין שיתן לו כל א' מה שירצה מחלקו הס נטלו בגורל והוא יקח בלא גורל מה שירצו ומאי דקאמר נמי אזלי תרי מינייהו ופליגי למאי דמפרש ר"ת דצוררין בגורל קאמר היכי מהניא התם חלוקה בלא דעמא דאיך דהכא משמע דדוקא גצי יתומין מהני משוס דכח ב"ד יפה אע"פ שיש לחלק דלפי שאלו יתומין קטנים ואין אחד מוצע לחלוק אצל אס היה אחד מהם מוצע לחלוק כי התם בלא כח ב"ד חולקין מיהו לא משמע הכי ומה שהציא ראייה מאסור ומרב ספרא לא דמי דהתם במטלטלי אצל במקרקעי דאיכא קפידא ברוחות לא ונראה לר' לפרש מקמאין כגון שהיה להם שלש שדות ולקחו האחין כל אחד שדה והשלישי חלקו בגורל וכשצא אחיהו יפילו גורל בכל השדות וצאיהו שיפול הגורל צו חכה צעיני זה לא בטלה מחלוקת שאס יפול השדה השלישי לחלקו וכו שהנים בחלקם הראשון וכן אזלי צי תרי מינייהו דפלגי כו' שהגיע לזה שדה אחת ולזה שדה אחת והשלישי נשארה פשיטא שכשיצא השלישי יפיל גורל על כל השדות אס תפול אומה שדה לחלקו וכו האחרים בחלקם. מ"ר: **פְּרָטָא** בְּנוּ שֵׁי רַבִּי אֶעְזֹר בֶּן פֶּרְטָא. פי' דהוא בן בנו של רבי פרטא הגדול פרטא אציו של רבי אלעזר הוא זקינו של זה:

ק.

רבא אמר ר"ג שליח בדיינין. מה שפירש בקונט' שליח סתם משמע דאפי' שליח דעלמא וקשה לר"ת דלעיל ארי"ג אצל טעה שליח לא דא"ל לתקוני שדרמך ועוד הקשה דצריש האיש מקדש (קדושין מז: ושם) ארי"ג האחין שחלקו בלקוחות דמי פחות משמות נקנה מקח אמר רבא הא דאמרת פחות משמות נקנה מקח אמר ר"ת דא"ל לתקוני שדרמך ולא לעוותי אלא דלא משוי שליח אצל משוי שליח דא"ל לתקוני שדרמך ולא לעוותי אלא דלא משוי שליח אפי' בפחות משמות מקחו בטל ודומה רבינו שמואל דהתם רבא לפי סברתו קאמר אצל רב נחמן לא ס"ל ופי' ר"ת דהכא מיירי בשליח דדיינים דאלים כמו טפי ומכרו קיים עד שמות וג"ל דהכא איירי אפי' בשליח דעלמא ולעיל דאמר ר"ג דמצי א"ל לתקוני שדרמך ביתר משמות איירי וההיא דקדושין הכי פירושא הא דאמרת פחות משמות נקנה מקח ואין לריך להחזיר אונאה לא אמרן אלא דלא משוי שליח אצל משוי שליח מצי א"ל לתקוני שדרמך לענין זה שצריך להחזיר האונאה ומ"מ המקח קיים והא דאמר ר"ג שליח דדיינים היינו לענין הא דמקח קיים אצל האונאה לריך מיהא להחזיר וכן הדיינים דאין כח ב"ד יפה כלל טפי מבשליח דעלמא: **וְכֵאֵי שְׂנָא מֵהָא דִּתְנָן בּו'**. הכי פריך אלמא צמדי דעציד שליח דטעה אמרי' דמעשה שלו קיים הכי נמי הוה לן למימר הכא דפחות משמות בשליח מקחו קיים:

מה אֶלְמָנָה יְחִידָה. אע"ג שיש לה ב"ד הדיוטות כדאיתא בשילהי אלו מציאות ^(ב"מ דף לג. ושם) שציליה אלו מציאות ^(ב"מ דף לג. ושם) מ"מ כחד חשיב להו: **אִמְרַךְ** ר"ג הֲרָבָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. צריש האיש מקדש (קדושין דף מז:) גרסי' אמילתיה דרב נחמן הא דאמרן יתר משמות בטל מקח לא אמרן אלא דלא אמר נפלוג בשומא דצי דינא אצל אמר

אמר מכרן קיים ומיימי ראייה השתא ממילתא דרשב"ג וקשה לר"ת דהכא פסיק רב נחמן גופיה הלכה כדברי חכמים ועוד דמסיק בתר הכי והא דאמרת שמות קנה ומחזיר אונאה לא אמרן אלא במטלטלי אצל במקרקעי לא דאין אונאה לקרקעות משמע דוקא בשמות אצל יתר משמות יש אונאה לקרקעות ולעילא) הוכחתי מההיא דהמקבץ ^(ב"מ דף קט.). ומההוא דירושלמי דאין אונאה לקרקעות אפי' ביתר משמות עד פלגא: **וְהָאֵא אִמְרַךְ** ר"ג **אִמְרַךְ** שְׂמוּאֵל בו'. אי לאו דפסיק הלכה כחכמים לא הוה קשה מידי מהא דאמר ר"ג שליח כאלמנה אפי' מיירי בשליח דיינין דלא שייך דדידיה כל כך מה כח ב"ד יפה כמו באפוטרופוס. מ"ר: **וְבוֹרְרִין** אֵהֶם חֶלֶק יָפֶה. היה רבי רגיל לפרש מדנקט לשון צוררין אלמא בלא גורל איירי דאי צוררין שייך כאשר יפול הגורל כן יהיה וממך כך היה אומר דאפילו מילתא דשייכא ביה גורל או אגוד כגון דתרווייכו צריכי ^(א) להאי ולהאי חולקין להם אס ישר צעייהם שהרי העמידו אפוטרופוס במקום יתומין לחלוק בין שניהם בלא שומת ב"ד ובלא גורל וצורר כל אפוטרופוס ליתוס שלו חלק הישר צעיניו ולא נהירא לר"ת וכי טריחתא להטיל גורלות ועוד דהא דקאמר בתר הכי במאי יכולים למחות ברוחות הל"ל יכולין למחות במילתא דשייכא ביה גורל או אגוד צוררין שייך לשון צוררין שלא יחלקו צעיני רע לתם לאחד שמי שדות מרוחקות זו מזו ומיהו אומר רבי דאין זו קושיא הא דלא אמר יכולין למחות בגוד או אגוד דה"ג הוה מצי למימר יכולין למחות כשטעו בפחות משמות אלא רבותא נקט דאפי' ברוחות יכולין למחות. מ"ר. והא דאמר בפרק בית כור ^(ב"ב דף קי: ושם) שני אחין שחלקו וצא להם אח ממדינת הים רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר מקמאין ומפרש רבינו שמואל מקמאין שכל אחד יתן לו שליש מחלקו ופרוך לרב דאמר בטלה מחלוקת אלא מעתה הני צי תלתא דקימיי ואזלי צי תרי מנייהו ופליגי ה"ג דבטלה מחלוקת ופי' רבינו שמואל דעל כרחק לא בטלה מחלוקת מדאמר ליה רבי אבא בשילהי אלו מציאות ^(ב"מ דף לא:) לרב ספרא דפליג בלא דעת דאסור זיל אייתי חלת דפלגת קמייהו א"ג תרי מגו תלתא ולא נהירא לר' שהרי היכי קאמר מקמאין שיתן לו כל א' מה שירצה מחלקו הס נטלו בגורל והוא יקח בלא גורל מה שירצו ומאי דקאמר נמי אזלי תרי מינייהו ופליגי למאי דמפרש ר"ת דצוררין בגורל קאמר היכי מהניא התם חלוקה בלא דעמא דאיך דהכא משמע דדוקא גצי יתומין מהני משוס דכח ב"ד יפה אע"פ שיש לחלק דלפי שאלו יתומין קטנים ואין אחד מוצע לחלוק אצל אס היה אחד מהם מוצע לחלוק כי התם בלא כח ב"ד חולקין מיהו לא משמע הכי ומה שהציא ראייה מאסור ומרב ספרא לא דמי דהתם במטלטלי אצל במקרקעי דאיכא קפידא ברוחות לא ונראה לר' לפרש מקמאין כגון שהיה להם שלש שדות ולקחו האחין כל אחד שדה והשלישי חלקו בגורל וכשצא אחיהו יפילו גורל בכל השדות וצאיהו שיפול הגורל צו חכה צעיני זה לא בטלה מחלוקת שאס יפול השדה השלישי לחלקו וכו שהנים בחלקם הראשון וכן אזלי צי תרי מינייהו דפלגי כו' שהגיע לזה שדה אחת ולזה שדה אחת והשלישי נשארה פשיטא שכשיצא השלישי יפיל גורל על כל השדות אס תפול אומה שדה לחלקו וכו האחרים בחלקם. מ"ר: **פְּרָטָא** בְּנוּ שֵׁי רַבִּי אֶעְזֹר בֶּן פֶּרְטָא. פי' דהוא בן בנו של רבי פרטא הגדול פרטא אציו של רבי אלעזר הוא זקינו של זה:

אגרת

עין משפט ור מוצה

מה א מיי פ"ג מהל' מרכה הלכה ט ופ"א מהל' שותפין הלכה ב סמג עשין פז ולאין קט טוש"ע א"ע סי' קד סעיף ו טוש"ע ח"מ סי' קט סעיף ו:
מו ב ב ד מיי פ"י מהל' נחלות הל' ד סמג עשין לו טוש"ע ח"מ סי' רפט סעיף א:



תוספות רי"ד (המשך)

כאלמנה וטעותו בכל שהו. ואינו צ"ל דלא פסיק תלמודא שליח כאלמנה אלא בטעותו ולא לענין ג' הדיוטות דכיון דברשות ב"ה קעביד הוא לבדו וכולו למכור בכ"ה אבל אלמנה שהיא מוכרת שלא ברצון היתומים היא שצריכה בפני ג' ואין השליח דומה לאלמנה בה: ואי קשיא דרבא אדרבא דהכא אמר שליח כדיינים וטעותו בשתות ובפ' האיש מקדש אמר דטעותו דשליח בכ"ש. הא אמר משום דר"י רבי' והתם אמר רידי' דאיהו סבר כדמסיק הכא ^(ב) תלמודא שליח כאלמנה: אמר ר"ה ב"ח ארי"ג הל' כדברי חכמים וז"ל לר"ג מה כח ב"ד יפה והארי"ג א"ש יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם ב"ד מעמידים להם אפוטרופוס ובוררין להם חלק יפה הגדילו יכולין למחות ור"ג ידידה אמר הגדילו א"י למחות א"כ מה כח ב"ד יפה כ"כ הא דטעו הא דלא טעו אי דלא טעו מה שייקן למחות ברוחות. פי' שיל' א' לחבירו טוב לי ברוח פ' שיש לי שם שדה שפול לי מבית אבי ואי והל' כ"ג: אמר ר"י ארמילתא דובין אחירותא איתמא וב"ד דובין אחירותא איתמי פי' ואי לא משכחי נכסי ייתמי מפסדי לקוחות. ופי' המורה אחירותא איתמי אם נמצאת השדה גזולה או משועבדים לאחר וטרפה מן הלוקח וז"ל שאם נמצאת השדה גזולה וז"ל נכסי ייתמי לא מפסדי לקוחות דהוא מקח טעות והדרי וביני הלוקח דאיציל מילתא שלא ה"י מכרה מכר אבל אם טרפה ממנו ב"ח של יתומים או ודאי מפסיד הלוקח: (פשיטא.) פי' ודאי דאחירותו איתמי שהרי הן הנשכרים במכירה זו שפורעים את חובם אלמנה לא איצטריכא ליה למימר כי אצטריך ליה למימר ב"ד סד"א כל דובין ב"ד אדעתא דנפיק עליה קלא קמ"ל). פי' פשיטא ודאי דאחירותו איתמי היא שהרי הן הנשכרין במכירה זו שפורעים את חובם. ומהדר אלמנה ודאי לא איצטריך לי' למימר כי איצטריך ליה למימר ב"ד סד"א כיון